

[별표 2]

영업비밀 해당 여부 판단 자료 작성방법 (제9조관련)

1. 비공지성
가. 자료보호 신청 정보를 알고 있는 인적 범위(해당 화학물질 취급업체 내부 및 외부의 동일 산업 내에서 알고 있는 자 포함) ① 관련 정보가 해당 화학물질 취급업체의 외부에 알려진 정도 ② 고용인 및 해당 화학물질 취급업체와 관련된 다른 자들에게 알려진 정도 나. 자료보호 신청을 한 정보가 이미 다른 법률에 의하여 공개되었는지 여부
2. 비밀관리성
가. 자료보호 신청 화학물질 취급업체가 신청 정보의 비밀성을 보호하기 위한 조치의 종류 및 정도(정보에 대한 접근제한 조치, 내부직원에 대한 비밀유지의무 부여 및 비밀유지 고용계약 체결, 물리적 보안조치 여부, 보안시스템이 구비된 전산환경 마련 등 포함) 나. 자료보호 신청 정보에 대한 타인의 접근 및 획득 용이성 정도 ① 해당 화학물질 취급업체 이외의 자 또는 다른 화학물질 취급업체가 관련 정보를 획득 또는 접근할 수 있는 난이도 ② 관련 정보의 비공지성 여부 및 공지된 정도
3. 경제성·유용성
가. 자료보호 신청 정보가 공개되는 경우 다른 경쟁업체가 얻게 되는 이익 ① 관련 정보를 소유한 해당 화학물질 취급업체와 그 경쟁자들에 있어서 관련 정보가 가지는 가치의 내용 ② 관련 정보가 공개되었을 경우 해당 화학물질 취급업체에 대하여 경쟁적 관계에서 발생하는 손실의 규모와 내용 나. 자료보호 신청 정보를 개발하기 위하여 해당 화학물질 취급업체가 투입한 노력 및 비용의 정도 다. 자료보호 신청 정보에 추가적으로 다른 정보가 결합하여 영업비밀이 침해될 우려가 있는 경우 추가되어 결합되는 정보의 내용 ① 해당 추가정보의 일반 대중 이용 가능성 여부 ② 자료보호 신청 정보와 관련 추가정보가 결합하여 영업비밀을 침해하게 되는 구체적인 내용 라. 자료보호 신청 정보가 해당 화학물질 취급업체의 영업 또는 사업과 연계된 특정 시설, 특정 기술, 기본 사업 계획과의 관련성 여부